

文化和旅游领域重大事故隐患判定标准

第一条 为准确认定、及时消除文化和旅游领域生产安全重大事故隐患，有效防范和遏制重特大生产安全事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国旅游法》等法律法规，制定本标准。

第二条 本标准所称重大事故隐患，是指在文化和旅游领域有关活动中存在的危害程度较大、可能导致重特大生产安全事故的隐患。

第三条 文化和旅游领域有关单位在安全生产方面有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：

（一）演出场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所等公众聚集场所在投入使用、营业前，未按照所在地规定向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查；

（二）旅行社在旅游包车、租车行为中未做到“五不租”（不租用未取得相应经营许可的经营者车辆、未持有效道路运输证的车辆、未安装卫星定位装置的车辆、未投保承运人责任险的车辆、未签订包车合同的车辆），租用或订购的客船产品和服务未持有有效的法定证书、超出许可范围和许可有效期经营；

（三）演出场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所等文化市场经营单位，公共图书馆、文化馆（站）、美术馆等公共文化单位，旅行社、A级旅游景区、星级旅游饭店等单位在用的特种设备未经检验或检验不合格；

（四）A级旅游景区开放未经过安全评估；

（五）举办临时搭建舞台、看台营业性演出未按照《大型群众性活动安全管理条例》取得相关批准文件；

（六）演出场所、娱乐场所、互联网上网服务营业场所等文化市场经营单位，公共图书馆、文化馆（站）、美术馆等公共文化单位，旅行社、A级旅游景区、星级旅游饭店等单位未制定安全生产规章制度和应急预案并未开展日常安全检查，且未组织安全培训和应急演练。

第四条 判定事项属于文化和旅游行政部门职责范围的，应认真指导文化和旅游经营单位、公共文化单位落实整改；不属于文化和旅游行政部门职责范围的，要按照安全生产、消防、特种设备等法律法规，将发现的问题及时通报有关部门，积极协助推动风险隐患排查整治。

第五条 本标准自发布之日起执行。《文化和旅游领域重大事故隐患重点检查事项》（办市场发〔2023〕172号）有关重大事故隐患判定事项与本标准不一致的，以本标准规定为准。